

0002296-14.2018.8.26.0115

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Marcel Nai Kai Lee
Comarca: Campo Limpo Paulista
Foro: Foro de Campo Limpo Paulista
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... que respondeu criminalmente por tráfico de drogas, tendo sido preso por um ano e dois meses. Continua trabalhando na empresa "Cata entulho" e recebe aproximadamente quinze mil reais por mês (fls. 360).
Como admitido pelo próprio réu, o veículo onde a arma foi localizada era seu. Outrossim, não soube explicar o réu por qual razão, guardas municipais, que sequer o conheciam, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002296-14.2018.8.26.0115 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002296-14.2018.8.26.0115

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 663/2015 - Delegacia de Polícia de Campo Limpo Paulista

Autor:

Ministério Público

Réu:

Jeova do Nascimento

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

JEOVA DO NASCIMENTO e Gustavo da Silva Tives, qualificados nos autos, foram inicialmente denunciados como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 c/c artigo 29 do Código Penal; isto porque, no dia 18 de dezembro de 2015, por volta das 00h10, na Estrada Igoturucaia, nº 1, Jardim Marajoara, neste município, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, possuíam, portavam e transportavam arma de fogo com numeração suprimida, consistente em um revólver calibre 38, devidamente municiada com cinco munições íntegras do mesmo calibre e uma deflagrada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 93/95).

Afastada a hipótese de rejeição liminar, a denúncia foi recebida em 28 de julho de 2017 nos autos do processo nº 206-04/2016 (fls. 97/98).

Realizada audiência (fls. 233/235), foram ouvidas três testemunhas (fls. 232, 236 e

239) e o corréu GUSTAVO interrogado (fls. 237/238). Homologada desistência requerida no tocante à oitiva da testemunha Valdeci de Oliveira Souza, Paulo Cesar Rocco, Gilmar Semolini e Luiz Carlos Ramos Nunes.

Em sentença quanto ao corréu GUSTAVO, foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao corréu JEOVÁ, ante a sua não localização para o ato de citação (fls. 248/252).

Certificado pela serventia o desmembramento dos autos com relação ao corréu JEOVÁ, em 20 de agosto de 2018 (fls. 1/3).

Determinada a citação do réu JEOVÁ por edital (fls. 301), o que se deu às fls. fls. 302/303, 304/305.

Certificado o decurso em branco do prazo para comparecimento do réu ou apresentação de defesa (fls. 306).

Considerando que o acusado, embora citado por edital, não compareceu em juízo e não constituiu defensor, em 16 de maio de 2019 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 311).

Ante a localização do réu, este foi citado pessoalmente (fls. 319/321), e retomado o curso do processo e do prazo prescricional, em 17 de agosto de 2021 (fls. 322).

Apresentada resposta escrita (fls. 330/331), por meio de advogado nomeado pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 323).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 335.

Intimada, a Defesa informou não ter interesse na reinquirição das testemunhas ouvidas às fls. 232, 236 e 239, o que foi homologado em decisão de fls. 346.

FA (fls. 354/356).

Em audiência (fls. 358/359), o réu foi interrogado (fls. 360). Ao final, o Ministério Público apresentou oralmente suas alegações finais, oportunidade em que pediu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia.

Juntada certidão criminal atualizada (fls. 366/367).

Em complementação às alegações apresentadas ao final da audiência, o Ministério Público ratificou o pedido condenatório, com fixação da pena no patamar mínimo, e parecer favorável à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, com fixação do regime aberto (fls. 370/371).

Por meio de memoriais escritos, a Defesa, por seu turno, pediu a absolvição do acusado, ante a insuficiência de provas da autoria do crime; subsidiariamente, pediu seja a pena mantida no mínimo legal, fixado o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 380/389).

É o relatório. Fundamento e decido.

Com vênia ao esforço da D. Defesa, a pretensão penal é seguramente procedente.

A materialidade delitativa foi provada pelo boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de apreensão e exibição de um revólver, Taurus, calibre 38 (fls. 10), laudo pericial realizado na arma de fogo comprovando a eficácia para a realização de disparo (fls. 31/34), tudo corroborado pela prova oral.

No mesmo sentido, a autoria é inquestionável.

O guarda municipal Mauro Cesar Silva relatou, em síntese, que realizaram a abordagem do veículo, ocasião em que o GM Macklin localizou uma arma de fogo no porta-luvas, tendo presenciado o momento, mas não o local exato em que ela estava.

Questionado, o réu negou que a arma era dele. Não recorda quem estava na condução do veículo. Até então nunca tinha visto o acusado (fls. 232).

Macklin Ribeiro dos Santos, também guarda municipal, declarou que estavam em patrulhamento quando viram um veículo em alta velocidade. Foi realizada abordagem, ocasião em que encontrou uma arma de fogo no porta-luvas. A arma estava visível, assim que abriu o compartimento a encontrou. Não recorda quem estava na condução do veículo, sendo que os ocupantes disseram não saber sobre a arma. Até então nunca tinha visto o réu (fls. 236).

No mesmo sentido, o guarda municipal Odair Silveira Alvarez relatou que avistaram um carro suspeito e decidiram abordá-lo. Enquanto o GM Macklin efetuava a revista no veículo, o GM Mauro "ficou na segurança". Acrescentou que Gustavo estava na condução do veículo e teria dito que a arma destinava-se a segurança particular.

Pediram apoio, porque o local da abordagem era afastado, ocasião em que os GMS

Aldeci, Paulo César e Gilmar compareceram, mas não participaram da revista. A arma de fogo foi entregue na Delegacia. Nunca tinha visto o réu (fls. 239). Importante salientar que os guardas municipais não conheciam o acusado, portanto, não há razão justificada nos autos para que imputassem falsamente a conduta criminosa a uma pessoa inocente.

Nesse sentido: "Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF" (HC 87.662/PE Rel. Min. Carlos Ayres Brito j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96; HC 70.237 Rel. Min. Carlos Velloso RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.13; HC 177.980/BA Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.11; HC 149.540/SP Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.11 e HC 156.586/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ" (HC 290.371/SP Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.14; RHC 45.173/SP Rel. Min. Jorge Mussi j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Interrogado, o réu negou os fatos, declarando que o carro era seu. Informou que foram abordados à noite e em um local escuro, tendo ficado em um lado acompanhado de um policial e Gustavo do outro lado com outro policial. Ocorreu a revista no veículo, mas não acompanharam. Os policiais disseram que teriam encontrado a arma de fogo no interior do veículo, embaixo do painel, mas desconhece a arma. Não tinha arma de fogo no seu carro. Gustavo era quem conduzia o veículo. Gustavo nunca disse ter arma de fogo. Saíram juntos da empresa onde trabalhavam e estava indo socorrer a esposa de Gustavo. Acrescentou que respondeu criminalmente por tráfico de drogas, tendo sido preso por um ano e dois meses. Continua trabalhando na empresa "Cata entulho" e recebe aproximadamente quinze mil reais por mês (fls. 360).

Como admitido pelo próprio réu, o veículo onde a arma foi localizada era seu. Outrossim, não soube explicar o réu por qual razão, guardas municipais, que sequer o conheciam, teriam algum interesse de "plantar" uma arma de fogo no veículo.

Se é certo que o ônus da prova cabe à Acusação, não menos correto é que cabia ao réu o ônus de provar o que a arma de fogo fazia no porta luvas do seu veículo.

A negativa apresentada pelo acusado permaneceu completamente isolada do conjunto probatório, não tendo sido apresentada qualquer hipótese para afastar a responsabilidade do réu ou conferir o mínimo respaldo em suas alegações.

Diante de todas as provas, restou efetivamente demonstrado que o réu estava portando uma arma de fogo com numeração suprimida, o que se confirmou por meio do laudo pericial juntado às fls. 31/34, ocasião em que foi constatada a potencialidade lesiva da arma e a ocorrência de disparo recente.

No mais, como dito, a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas e a

condenação é medida que se impõe.

Passo a fixar as penas.

Atendendo às diretrizes do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual mantenho as penas em seu mínimo legal de três anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

O réu é primário e não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Ausentes outras causas modificadoras, torno as penas definitivas.

Atento à situação econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR JEOVA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03, aplicando ao réu as penas de três anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de prestação pecuniária que fixo em dois salários mínimos (levando-se em conta a declaração do acusado de que recebe aproximadamente quinze mil por mês), a entidade de fim social da cidade a ser indicada em sede de execução; assim, converto a pena fixada em definitiva, por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Em caso de descumprimento injustificado, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO (conforme artigo 33, §2º, "c", do Código Penal).

O réu respondeu ao processo solto, de modo que poderá recorrer da presente sentença em liberdade, ante a ausência de requisitos para a decretação de prisão preventiva. Após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário, bem como lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Condene o acusado no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, proceda a serventia à expedição de certidão de honorários em nome do Dr. José Luiz Laurindo, advogado nomeado para a defesa do réu, em razão do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 323).

Procedam-se às devidas anotações, comunicações e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA